

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1163/2532 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ      | โจทก์         |
|                           | โจทก์ร่วม                    | โจทก์         |
|                           | นางจิตอาวี ข้างงาม           | โจทก์         |
|                           | นายวีระ วงศ์โสภภาพรรณ        | จำเลย         |
|                           | นางจิตอาวี ข้างงาม โจทก์ร่วม | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า โจทก์ร่วมกับจำเลยตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ร่วมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โจทก์ร่วมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์และขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางจิตอาวี ข้างงาม ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว โทษจำคุกเห็นสมควรรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม (อันดับ 48)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับ(อันดับ 51) แต่ก่อนที่ ศาลชั้นต้นจะส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งมาศาลฎีกาโจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52 แผ่นที่ 2) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมสอบโจทก์และจำเลยแล้ว แกลงไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป (อันดับ 57)

คำสั่ง

คดีความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

---

คดีความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ